

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת טלי גוטליב

פ/3437/25

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – הרשעה בפלילים פה אחד), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 80 בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984¹, בסעיף 80 –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "במותב" יבוא "בעניין אזרחי";

(2) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) לא יורשע נאשם בעניין פלילי, אלא אם הכרעת הדין המרשיעה ניתנה פה אחד; לא הייתה דעת רוב לעניין סוג העונש או מידתו, תצורף הדעה המחמירה יותר לדעה המקילה הקרובה אליה; ואולם אם נחלקו הדעות לגבי החומרה של סוג העונש או מידתו, תכריע דעת אב בית-הדין."

דברי הסבר

קיים קושי בלתי רגיל לסמוך ידינו על הרשעה בפלילים בדעת רוב עת ניצבת למולה דעת מיעוט מזכה של אחד משופטי ההרכב, אשר אף לעיתים קובע ממצאי עובדות וממצאי מהימנות הפוכים לממצאי דעת הרוב. בפלילים עסקינן, ונדמה כי דעת מיעוט מזכה עולה כדי ספק סביר המצדיק זיכויו של נאשם בדין. בשיטות משפט שונות בכללן שיטות בהן נעשה שימוש בחבר מושבעים, הרשעה היא לעולם פה אחד, מפאת אלמנט הספק הסביר הגלום בדעת מיעוט מזכה. על כן מוצע לקבוע כי ניתן יהיה להרשיע בפלילים רק כאשר דעת השופטים היא פה אחד לחיוב.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בסיוון התשפ"ג (05.06.2023)

¹ ס"ח תשמ"ד, עמ' 198.

